



PUTUSAN
Nomor 1338 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **ANANTA HERU MULYANTONO**, bertempat tinggal di Griya Pesona Rinjani, Blok H 03, Pejarakan Karya, Ampenan, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat;
2. **Drs. RAHMANU HERRY HARSUBEKTI**, bertempat tinggal di Dusun Montong Sager, Desa Taman Sari, Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat;
3. **AMALIA HERLIN HENWINARNI**, bertempat tinggal di Jalan Cendrawasih, Nomor 46, Kelurahan Mekarsari, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat;
4. **ERICK DE SILVA PRADITYA**, bertempat tinggal di Dusun Gupek, Desa Sigar Penjalin, Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat;
5. **ANDIKA HERDIAN KRISHENDARTO**, bertempat tinggal di Jalan Manunggal 8, Blok LA, 03, BTN Manunggal, Desa Bajur, Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. I Gede Sukarmo, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada kantor *Law Office* I Gede Sukarmo, S.H., M.H., beralamat di Jalan Catur Warga, Nomor 7, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2022;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

L a w a n

PT. DUKUH RAYA, yang diwakili oleh Ir. Agus Salim selaku Direktur Utama, berkedudukan di Ruko Cempaka Mas, Blok N-

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 1338 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

30, Jalan Letjend Suprpto, Sumur Batu, Jakarta Pusat, Kelurahan Sumur Batu, Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada DR.Umaiya, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum DR. Umaiya, SH. MH dan Rekan, beralamat di Jalan Bung Karno, Nomor 37, Mataram, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2022;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

D a n

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta, Giri Menang, Gerung, Lombok Barat, Desa Dasan Geres, Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Mataram untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik sah objek sengketa peninggalan almarhum Drs. H. Soewarno Sibang, S.E., alias Warno Sibang;
3. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum segala peralihan hak atas objek sengketa yang dilakukan oleh pihak manapun tanpa izin maupun kuasa dari Drs. H. Soewarno Sibang, S.E., alias Warno Sibang dan Para Penggugat;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat menyertifikatkan objek sengketa sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 03, luas 10.667 m² atas nama PT. Dukuh Raya dan menguasai sebagian

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 1338 K/Pdt/2024



objek sengketa tanpa alas hak yang sah merupakan perbuatan melawan hukum;

5. Menyatakan tidak berkekuatan hukum Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 03, luas 10.667 m² atas nama PT. Dukuh Raya;
6. Menghukum Tergugat maupun pihak ketiga lainnya yang menerima peralihan objek sengketa dari Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun seketika dan sekaligus sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*incracht van gewisjde*), bila diperlukan dengan upaya paksa (eksekusi) dengan bantuan aparat Kepolisian Republik Indonesia;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat berupa ganti kerugian materiil sebesar Rp1.050.000.000,00 (satu miliar lima puluh juta rupiah) dan ganti kerugian immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*incracht van gewisjde*);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per harinya apabila lalai memenuhi putusan perkara ini terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*incracht van gewisjde*) sampai dilaksanakan;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul karena perkara ini;

Dan / atau

Mohon putusan lain yang seadil-adilnya menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Kompetensi Absolut;
2. Gugatan *Ne Bis In Idem*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Negeri Mataram dengan Putusan Nomor

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 1338 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

199/Pdt.G/2022/PN Mtr tanggal 21 Desember 2022, yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik sah objek sengketa peninggalan almarhum Drs. H. Soewarno Sibang, S.E., alias Warno Sibang;
3. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum segala peralihan hak atas objek sengketa yang dilakukan oleh pihak manapun tanpa izin maupun kuasa dari Drs. H. Soewarno Sibang, S.E., alias Warno Sibang dan Para Penggugat;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat menyertifikatkan objek sengketa sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 03, luas 10.667 m² atas nama PT. Dukuh Raya dan menguasai sebagian objek sengketa tanpa alas hak yang sah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menyatakan tidak berkekuatan hukum Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 03, luas 10.667 m² atas nama PT. Dukuh Raya;
6. Menghukum Tergugat maupun pihak ketiga lainnya yang menerima peralihan objek sengketa dari Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun seketika dan sekaligus sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*incracht van gewisjde*), bila diperlukan dengan upaya paksa (eksekusi) dengan bantuan aparat Kepolisian Republik Indonesia;
7. Menolak gugatan selain dan selebihnya;
8. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp1.872.000 (satu juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 1338 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian dalam tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat dengan Putusan Nomor 16/PDT/2023/PT MTR tanggal 15 Februari 2023, yang amarnya sebagai berikut;

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 21 Desember 2022, Nomor 199/Pdt.G/2022/PN Mtr, yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Para Terbanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 23 Februari 2023 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Maret 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 8/Akta-Kas/Pdt/2023/PN Mtr yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Mataram, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Maret 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 1338 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 16 Maret 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi semula Para Terbanding / Para Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 16/PDT/2023/PT.MTR tanggal 15 Februari 2023 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 199/Pdt.G/2022/PN Mtr tanggal 21 Desember 2022, dan selanjutnya;

Mengadili Sendiri :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik sah obyek sengketa peninggalan almarhum Drs. H. Soewarno Sibang, S.E., alias Warno Sibang;
3. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum segala peralihan hak atas obyek sengketa yang dilakukan oleh pihak manapun tanpa izin maupun kuasa dari Drs. H. Soewarno Sibang, SE. alias Warno Sibang dan Para Penggugat;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat menyertifikatkan obyek sengketa sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 03, luas 10.667 m² atas nama PT. Dukuh Raya dan menguasai sebagian obyek sengketa tanpa alas hak yang sah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan tidak berkekuatan hukum Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 03, luas 10.667 m² atas nama PT. Dukuh Raya;
6. Menghukum Tergugat maupun pihak ketiga lainnya yang menerima peralihan obyek sengketa dari Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun seketika dan sekaligus sejak putusan perkara ini

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 1338 K/Pdt/2024



mempunyai kekuatan hukum tetap (*incracht van gewisjde*), bila diperlukan dengan upaya paksa (eksekusi) dengan bantuan aparat Kepolisian Republik Indonesia;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat berupa ganti kerugian materiil sebesar Rp1.050.000.000,00 (satu miliar lima puluh juta rupiah) dan ganti kerugian immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*incracht van gewisjde*);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per harinya apabila lalai memenuhi putusan perkara ini terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*incracht van gewisjde*) sampai dilaksanakan;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul karena perkara ini;

Dan / atau

Mohon putusan lain yang seadil-adilnya menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 31 Maret 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 16 Maret 2023 kontra memori kasasi tanggal 31 Maret 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat) yang membatalkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Mataram) dan menolak gugatan Para Penggugat dapat dibenarkan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup, dimana dari bukti-bukti yang diajukannya Para Penggugat tidak dapat membuktikan kepemilikannya atas objek sengketa, sebaliknya Tergugat telah dapat membuktikan dalil bantahannya bahwa objek sengketa adalah milik Tergugat berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 03/Sekotong Timur, Surat Ukur Nomor 216/STR/2001 luas 10.667 m² tanggal 13 September 2001 yang diterbitkan tanggal 11 April 2001 Desa Sekotong Timur, Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama PT. Dukuh Raya (Tergugat) yang terbukti berdasarkan bukti Penggugat (P-9) tanah objek sengketa yang dimohonkan haknya oleh Para Penggugat berada pada bagian dari bidang tanah milik Tergugat sehingga tidak dapat dilanjutkan atau ditolak oleh Turut Tergugat dan berdasarkan SHGB Nomor 3/Sekotong Timur atas nama PT. Dukuh Raya (Tergugat) yang telah terbit semenjak tahun 2001 atau telah lebih dari 5 (lima) tahun hingga saat permohonan sertifikat yang diajukan oleh Para Penggugat tanggal 13 Juni 2017, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, pihak Para Penggugat sudah tidak dapat lagi menuntut pemenuhan haknya, sehingga berdasar dan beralasan untuk menolak gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat) telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: ANANTA HERU MULYANTONO dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 1338 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **ANANTA HERU MULYANTONO**, 2. **Drs. RAHMANU HERRY HARSUBEKTI**, 3. **AMALIA HERLIN HENWINARNI**, 4. **ERICK DE SILVA PRADITYA**, 5. **ANDIKA HERDIAN KRISHENDARTO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024 oleh Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Fitria Handayani Ginting, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 1338 K/Pdt/2024



Panitera Pengganti,

ttd./

Fitria Handayani Ginting, S.H., M.Kn.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN

NIP. 195907101985121001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 1338 K/Pdt/2024